

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6522/2538

นาย วิจิตร ธรรม พิทักษ์
นาง เอียด ทอง เล็ก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา ตาราง 1 ข้อ 2(ก)

โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานวันที่ 4 ตุลาคม 2536 แม้จะเป็นเวลาน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันขึ้นสองสถาน แต่ก็ปรากฏว่าโจทก์มีสิทธิยื่นบัญชีระบุพยานได้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2536 แต่วันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์หยุดราชการ รุ่งขึ้นวันที่ 4 โจทก์ก็ยื่นบัญชีระบุพยานทันที ทั้งปรากฏด้วยว่าโจทก์ได้ยื่นคำแถลงขอส่งสำเนาเอกสารที่โจทก์ได้อ้างเป็นพยานตามบัญชีระบุพยานให้แก่ศาลและจำเลยได้รับไปจากศาลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2536แล้วเช่นนี้ เห็นได้ว่าโจทก์มิได้จงใจฝ่าฝืนและเอาเปรียบจำเลยฉะนั้นแม้โจทก์จะยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันขึ้นสองสถานน้อยกว่าสิบห้าวันและมีได้ยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานต่อศาลแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม สมควรได้รับบัญชีระบุพยานของโจทก์ได้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2) จำเลยฎีกาโต้แย้งว่าที่ศาลอุทธรณ์ให้รับบัญชีระบุพยานของโจทก์เป็นการไม่ชอบ เป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาเพียง 200 บาท จำเลยเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาอย่างคดีมีทุนทรัพย์ตามราคาทรัพย์สินที่พิพาทจึงเสียเกินมาชอบที่ศาลฎีกาจะสั่งคืนแก่จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2387 ตำบลพนาสูงอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 ไร่ ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองให้แก่โจทก์ให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาของจำเลย หากจำเลยไม่สามารถจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองในที่ดิน ให้จำเลยคืนเงินมัดจำ 100,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ในวันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทแต่เพียงว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญาและกำหนดให้โจทก์นำสืบก่อนแต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ยื่นบัญชีระบупยานต่อศาลก่อนวันขึ้นสองสถานน้อยกว่าสิบห้าวัน จึงมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมที่สั่งรับบัญชีระบупยานของโจทก์ตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แล้วมีคำสั่งไม่รับบัญชีระบупยานของโจทก์และพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบупยานของโจทก์และดำเนินการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยว่ามีเหตุที่จะรับบัญชีระบупยานของโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ศาลชั้นต้นนัดขึ้นสองสถานวันที่ 19 ตุลาคม 2536 โจทก์ยื่นบัญชีระบупยานวันที่ 4 ตุลาคม 2536 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับบัญชีระบупยานของโจทก์ ครั้นวันที่ 19 ตุลาคม 2536 ซึ่งเป็นวันขึ้นสองสถานศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้ว เห็นว่าโจทก์ยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันขึ้นสองสถานน้อยกว่าสิบห้าวัน ที่

ศาลสั่งรับบัญชีระบุนุพยานของโจทก์เป็นการผิดหลง ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้วสั่ง
ไม่รับบัญชีระบุนุพยานของโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วโจทก์ยื่นบัญชีระบุนุพยานวันที่
4 ตุลาคม 2536 แม้จะเป็นเวลาน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันชี้สองสถาน แต่ก็ปรากฏว่า
โจทก์มีสิทธิยื่นบัญชีระบุนุพยานได้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2536 แต่วันดังกล่าวเป็นวัน
อาทิตย์หยุดราชการ รุ่งขึ้นวันที่ 4 โจทก์ก็ยื่นบัญชีระบุนุพยานทันที ทั้งปรากฏด้วยว่า
โจทก์ได้ยื่นคำแถลงขอส่งสำเนาเอกสารที่โจทก์ได้อ้างเป็นพยานตามบัญชีระบุนุพยาน
ให้แก่ศาลและจำเลยได้รับไปจากศาลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2536 แล้วเช่นนี้ เห็นได้
ชัดว่าโจทก์มิได้จงฝ่าฝืนและเอาเปรียบจำเลย ฉะนั้นแม้โจทก์จะยื่นบัญชีระบุนุพยาน
ก่อนวันชี้สองสถานน้อยกว่าสิบห้าวันและมีได้ยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐาน
ต่อศาลแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม สมควรให้รับบัญชีระบุนุพยานของโจทก์ได้
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2)

อนึ่ง จำเลยฎีกาโต้แย้งว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้รับบัญชีระบุนุพยานของโจทก์
เป็นการไม่ชอบ เป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้
ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาเพียง 200 บาท จำเลยเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาอย่างคดี
มีทุนทรัพย์ตามราคาทรัพย์สินที่พิพาทจึงเสียเกินมา ชอบที่ศาลฎีกาจะสั่งคืนแก่
จำเลย

พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เกิน 200 บาทแก่จำเลย

(ชลอ บุญยเนตร-สมาน เวทวินิจ-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ